

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2132/2535

นายละม้าย คำนวนมิตร

โจทก์

นางสำอองค์ บุศยนาวิน

จำเลย

นายทองรักษ์ ชมพีชน์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้จำเลยได้ต่อสู้ว่า โจทก์นำสัญญากู้เงินที่ไม่สมบูรณ์และเป็นโมฆะมาฟ้องจำเลย เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง และเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และฎีกาของจำเลยในปัญหาดังกล่าวนี้น่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 64)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 35,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 58)

ทนายจำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 61)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ขอแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ขอแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุทธิ อินทุเศรษฐ-ปรีชา ธนานันท์-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>